

1500643-48.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... afastamento da "privilegiadora" do tráfico de drogas. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando a gravidade concreta do delito, revelada pelo tráfico de enorme quantidade de entorpecente de forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500643-48.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119765/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24710573 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2119765 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

ANDRE LUIZ DIAS DE BARROS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", V ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

13/07/2022

RÉU PRESO

Em 13 de julho de 2022, às 14h30, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. Drª MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MMª Juíza de Direito Titular, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, pela MMª Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do Dr. Carlos Eduardo Pozzi, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu ANDRE LUIZ DIAS DE BARROS, bem como a sua Defensora, Drª Alessandra Catto Mocellin, OAB 422901/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual, as testemunhas arroladas em comum pelas partes, Paulo Coluço Junior e Antonio de Paula Silva. INICIADOS OS TRABALHOS, possibilitou-se que a Defensora se entrevistasse reservadamente com o acusado. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do(a) réu. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para

que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo, com a posterior importação dos arquivos no sistema informatizado SAJPG5. Na sequência, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu ANDRE LUIZ DIAS DE BARROS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processo como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, eis que, no dia 3 de maio 2022, por volta das 6h30, na Rodovia SP 280, Km 134, nesta cidade e Comarca de Tatuí, transportava e trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 19 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto total de 78.001,82 gramas,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito e, para tanto, fazia uso do veículo Renault/Sandero, Placas AWQ2C73/Colombo-PR, com o qual transportava grande quantidade de "maconha", para posterior entrega ao consumo de terceiros, droga que provinha do Estado do Paraná, para onde o denunciado se deslocou e, em poder do referido veículo, retornou a São Paulo. Policiais Militares Rodoviários estavam em serviço quando avistaram o Renault/Sandero, Placas AWQ2C73 trafegando na Rodovia Presidente Castelo Branco, observaram que a parte traseira do veículo estava mais baixa, apontando peso excessivo, ao que deliberaram pela abordagem. Ao ser abordado, o condutor ANDRE LUIZ de imediato informou que estava transportando drogas. Assim é que, efetuando buscas no veículo, os policiais encontraram grande quantidade de "maconha" (com peso bruto total de 78.001,82 gramas) sobre os bancos do passageiro e do motorista, e no porta-malas do veículo, assim dispostas: 1 porção de Cannabis sativa L, aproximado de 10,45 gramas, 1 porção com peso bruto aproximado de 10,20 gramas; 1 porção com peso bruto aproximado de 10,47 gramas, 1 porção, com peso bruto aproximado de 10,21 gramas, 1 porção, com peso bruto aproximado de 10,59 gramas, 1 porção com peso bruto aproximado de 10,29 gramas, 1 porção de com peso bruto aproximado de 9,91 gramas, 1 porção com peso bruto aproximado de 10,31 gramas, 1 porção com peso bruto aproximado de 10,48 gramas, 1 porção, com peso bruto aproximado de 10,35 gramas, 1 porção, com peso bruto aproximado de 9,98 gramas, 1 porção com peso bruto aproximado de 10,43 gramas, 1 porção de Cannabis sativa L, com peso bruto aproximado de 10,52 gramas, 1 porção com peso bruto aproximado de 10,07 gramas; 3 porções, com peso bruto total aproximado de 12,01 gramas; e, finalmente, 2 fardos, contendo respectivamente o peso bruto aproximado de 38.850 gramas e 39.006 gramas, cada; o que transportava com a finalidade de tráfico. Durante as buscas, os Policiais ainda encontraram 3 aparelhos de telefone celular e a importância de R\$ 1.096,00 em espécie, dinheiro angariado pelo acusado na prática delitiva. Notificado pessoalmente (fls. 117), o réu apresentou Defesa Preliminar (fls. 122/125). Então, procedeu-se o regular recebimento da denúncia em 11 de julho de 2022 (fls. 126/128). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado, nos exatos termos da Denúncia. De outro giro, a Defesa Técnica postulou pela absolvição do réu, alegando insuficiência probatório, bem como, subsidiariamente, pela concessão de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 58/60, bem como Certidões a fls. 61/62. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à tipicidade da conduta. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 15/17), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 103/105) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. O réu, em sede policial (fls. 05/06), manteve-se silente. Em

juízo, o réu disse que pegou esse veículo em Ourinhos e estava com destino a Osasco. Não sabia que o veículo era produto de furto. Receberia o valor de dois mil reais para o transporte da droga. Não sabe porque o veículo ostentava uma placa do mercosul. Tinha uma pequena lanchonete onde trabalhava com esposa. Tem dois bebês pequenos e pegou esse frete, porque a situação estava difícil. Nunca foi processado. Foi um conhecido que lhe ofereceu para fazer esse frete. Não sabe a quem pertencia a droga. Iria deixar o carro no centro de Osasco. Perguntas da acusação – o réu é indagado acerca das mensagens acostadas a fls. 145/167, disse que esteve no Paraná, mas só pegou o veículo carregado na cidade de Ourinhos. Verifica-se portanto que o réu ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou o transporte de entorpecente, negando entretanto, o transporte interestadual. Note-se que embora o réu tenha negado a causa de aumento, informando que recebera o veículo carregado apenas na cidade de Ourinhos, a transcrição das conversas e áudios constantes nos celulares encontrados em poder do réu (fls. 145/167) tornam indubitosa a origem do veículo no Estado do Paraná, eis que nestas, o réu envia mensagens que o apontam o trajeto em cidades do Paraná, indaga acerca da movimentação, informa ao destinatário das mensagens os trechos já ultrapassados e até mesmo pontua que o carro está muito pesado. O Policial Militar Antonio de Padua Silva, ouvido em sede policial (fls. 02/03), narrou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estava em patrulhamento pela Rodovia Castelo Branco, sentido capital, quando um veículo Renault Sandero passou pela viatura. Naquela ocasião, observou que o veículo estava com a traseira baixa, indicando estar com grande quantidade de peso. Por isso, decidiu realizar a abordagem. O condutor do Renault Sandero obedeceu a ordem de parada e já informou de imediato que estava transportando drogas. Ao realizar a revista no veículo, foi localizada, no porta malas, grande quantidade de maconha embalada. Também foram localizados mais dois fardos de substância análoga a maconha sobre o banco do motorista e passageiro. Por fim, foi localizada a quantia de R\$ 1096,00, além de 03 aparelhos celulares. Disse que o veículo não tem nenhuma queixa, porém, o condutor não trazia consigo documento do automóvel. Em juízo, a testemunha disse que na data dos fatos realizam patrulhamento pela rodovia castelo branco, quando o réu passou pelo local e o veículo estava com a parte trazeira bem baixa. Abordado, o réu já confessou que estava transportando droga e o entorpecente foi localizado no veículo. O réu disse que pegou esse carro em Jundiaí, já abastecido e que levaria esse veículo até Osasco. O veículo ostentava placa modelo mercosul e em pesquisa verificaram que outra placa pertencia ao veículo, e que constava notícia de furto. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Paulo José Colução Junior, em solo policial (fls. 04), corroborou integralmente de seu colega de corporação. Em juízo, a testemunha disse que se recorda do veículo do réu estar com a parte de trás bem baixa e quando o abordaram o réu não ofereceu resistência nenhuma. O bagageiro do carro estava cheio de entorpecentes e o réu disse que recebeu para levar a droga até a cidade de Campinas. Pelo que se recorda o réu disse estar vindo de algum dentro do próprio Estado de São Paulo. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Nesse sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente

público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado transportava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os insuspeitos e coerentes depoimentos dos agentes de segurança, os quais relataram, em uníssono, terem apreendido entorpecentes dentro do veículo conduzido pelo acusado; 2) o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 103/105), cujo teor atesta que as substâncias apreendidas eram entorpecentes e 3) a confissão do réu. Ainda que não sobreviesse a confissão do réu, evidente que o acusado sabia da existência das drogas. A uma, porque os policiais narraram que, abordado, imediatamente o acusado assumiu que transportava drogas. A duas, porque os entorpecentes estavam no porta-malas e embaixo dos bancos do motorista e passageiros, locais de fácil percepção para qualquer um que assuma a condução de um veículo. Também é indisfarçável a finalidade mercantil das drogas, a despeito do acusado não ter sido flagrado vendendo drogas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) a não apreensão de instrumentos ou apetrechos destinados ao consumo de maconha; 3) a forma de acondicionamento da droga, em tijolos, forma típica de transporte de entorpecentes; e 4) a informação dos policiais, de que, informalmente, o réu admitiu o transporte de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Dês. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "ependrof" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das

coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exames químico-toxicológico a fls. 103/105) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33 da Lei 11343/06 – transportar –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Finalmente, considerando que o acusado realizava o transporte da droga vindo de outro Estado da Federação, necessária a incidência da causa de aumento especial prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06. E é desnecessária a prova de efetiva transposição de fronteira, bastando a demonstração de que a droga seria destinada a outro Estado (Súmula 587 do STJ: “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”). E a prova dos autos revelou isso in casu. Certo, portanto, que o réu perpetrou o fato típico narrado na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, necessário considerar, nesse momento, a enorme quantidade de entorpecentes transportados, a saber, mais 78 kg de maconha. Por tal razão, fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Presente a atenuante da confissão, retorno a pena ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias multa). Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto

- 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Na terceira fase, a causa de aumento especial prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, majoro sua pena em 1/6, gerando a reprimenda legal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a minguada de outras causas modificadoras da pena a incidir. Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei

de Drogas, tem-se que sua incidência restou inviável. De fato, esse redutor legal reclama, para sua aplicação, a presença dos requisitos subjetivos cumulativos de primariedade, ausência de antecedentes, não integração à organização criminosa ou dedicação à atividades delitivas. Isso porque, a despeito da primariedade do acusado, tem-se que a vultosa quantidade de drogas (78 kg de maconha), revela empreitada criminosa ousada, o que demonstra sua dedicação à atividades criminosas. Até porque, certamente, um traficante não entregaria tamanha quantidade de drogas para alguém que nunca ostentou qualquer envolvimento anterior com a criminalidade. Para angaria a confiança do ordenador do transporte, indubitavelmente o réu já estava inserido no universo criminoso. Outrossim, pelo teor das mensagens obtidas no celular do réu, trata-se de atividade já realizada pelo acusado, que demonstra prática e experiência no transporte da droga. E disso não há qualquer desrespeito ao ordenamento jurídico pátrio. Pelo contrário, é assente, na jurisprudência do STJ, que :“a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas” (AgRg no REsp 1442055/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015). Aliás, em caso análogo decidiu que: “No contexto, considerando os dados explicitamente admitidos na sentença e repisados no acórdão recorrido, num exercício de reavaliação do acervo fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias, levando em conta o transporte, em fundo falso do caminhão, de cerca 1,5t (uma tonelada e meia) de maconha, acondicionados em tabletes envoltos em plástico, é possível concluir que o acusado, não obstante seja tecnicamente primário, dedicava-se a atividades delituosas. Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, que evidenciam a dedicação do acusado a atividade criminosa, de rigor que se afaste a causa especial de diminuição de pena” (REsp nº 1.611.719/GO Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/10/2017, DJe 13/10/2017). Mas não é só! Para além, ressalte-se que o transporte de drogas era efetuado em veículo de origem criminosa (fls. 101 e 107/110), outro elemento que evidencia o envolvimento contumaz do réu com atividades criminosas. E, se não bastasse, deve-se ressaltar que se trata de réu que está sendo processado em outro feito (Proc. 1501871-95.2020.8.26.0161 – fls. 61), o que também é elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: “É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.” (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Como se vê, é evidente a dedicação do réu a atividades criminosas, legitimando o afastamento da “privilegiadora” do tráfico de drogas. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando a gravidade concreta do delito, revelada pelo tráfico de enorme quantidade de entorpecente de forma interestadual. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis ou dos benefícios previstos no art. 44 do CP. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu ANDRE LUIZ DIAS DE BARROS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40,

inciso V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão do acusado. E mais, a quantidade de entorpecente revela sua propensão a reiteração de atividades delitivas. Outrossim, trata-se de réu que está sendo processado em outro feito (fls. 61), de modo a revelar que, acaso solto, tornará a delinquir, razão pela qual a manutenção de sua prisão cautelar é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que os entorpecentes apreendidos já foram periciados, destruam-se as drogas na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 91) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 1.096,00 em dinheiro - fls. 12) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. A respeito do veículo apreendido de origem criminosa, ficará o automóvel constricto a disposição do Juízo onde tramita eventual investigação ou ação penal originada do Boletim de Ocorrência nº 997/2021. Comunique-se. Quanto aos demais bens apreendidos, libere-os. Acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pela Defensora do(a) réu e pelo(a) réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "RECEBO o recurso interposto pelo(a) Defesa, saindo a Defensora, desde já, intimada a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários. Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Alisson Eduardo de Oliveira, Assistente Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA